

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
UNIDAD _____ DE PATRIMONIO ECONOMICO
FISCAL ____ LOCAL

REF: _____

_____ () de _____ ()

ASUNTO A TRATAR :

Proceda el Despacho a calificar el merito probatorio del sumario adelantando _____ contra _____ y a quienes se imputa el ilícito de **HURTO CALIFICADO y AGRAVADO.**

ANTECEDENTES PROCESALES :

Refiere el informe policial suscrito por el uniformado _____ que los citados fueron aprehendidos en horas de la madrugada del ____ de ____ último, cuando se desplazaban con diversos bienes que según se constató días después había sido sustraídos del club.....

ACERVO PROBATORIO :

1. Informes policiales reseñando los hechos reseñados en el acápite anterior.

2. Denuncia _____ instaurada por _____ Jefe de Seguridad de la citada institución, quien señaló que el _____ de _____ del año en curso se produjo la sustracción de los bienes hallados en poder de los sindicatos _____ y _____
3. Testimonios de los agentes que intervinieron en la aprehensión de los sindicatos, quienes sostuvieron que éstos fueron retenidos cuando se desplazaban con los bienes relacionados en el informe en inmediaciones del club.....
4. Injuradas _____ de los aprehendidos _____ y _____, quien admiten su participación en el resto en concurso con un tercero presumiblemente de nombre _____ de quien aseguran ignorar cualquier otro dato tendiente a lograr su identificación, aceptan haber recurrido a la violencia para lograr su cometido. Posteriormente al ser oídos en ampliación de indagatoria relataron al Despacho pormenorizadamente la forma en que se verificó el hecho, señalando _____ como el artífice y director de la empresa criminal. Descartan la participación de otras personas. Aseguran no conocer a ninguno de los vigilantes que en la fecha del ilícito prestaban turno. Sostienen que no conocen a _____
5. Declaración _____ de _____ los _____ vigilantes _____ y _____, el primero sostiene que no acostumbra a solicitar compañía en sus recorridos nocturnos, en la fecha del hecho no hizo recorrido alguno en compañía del vigilante _____, del sitio que le correspondía custodiar, no se observaba el lugar de donde fueron sustraídos los bienes, en ningún momento en esa fecha cuidó el puesto asignado al mencionado. Refiere el segundo de los citados, que desde su sitio de labor no se divisaba el inmueble de donde fueron sustraídos los bienes recuperados. En lo relativo a las horas e intervalo de los

reportes de los celadores no coincide con los otros vigilantes que prestaron turno de vigilancia el día de los hechos.

6. Declaración de _____ , incurre en evidentes contradicciones con los dichos del vigilante _____ en un vano intento para justificar su ausencia en el lugar en que debía prestar vigilancia y del cual fueron sustraídos los bienes reseñados en estas diligencias. Se muestra impreciso y contradictorio en su propio relato.

Tales impresiones y contradicciones, teniendo en cuenta que era la persona a quien correspondía custodiar el lugar de donde fueron sustraídos los bienes, ameritó su vinculación al proceso. En su injurada se mantiene en lo aseverado en su declaración inicial, mostrándose inocente de los hechos que se le endilgan.

7. Inspección judicial practicada en el club Campestre " _____ " diligencia en lo que se contestó que la construcción cuenta con buena iluminación, que si bien la caseta asignada al vigilante no brinda visibilidad directa a la ventana, por donde se sustrajeron los bienes, si era visible en cualquiera de los recorridos que el vigilante _____ asegura haber realizado, máxime cuando el vidrio fue violentado con un bloque. Igualmente se resaltó en esta diligencia que la novedad no fue reportada por el vigilante ni por el supervisor.
8. Investigación interna adelantada por la Empresa de Vigilancia " _____ " a la cual se hallaban vinculados los vigilantes que prestaban turno en el club " _____ " para fecha del in suceso, en la cual se concluyó que el vigilante _____ permaneció la mayor parte del turno en la portería de la Institución y no en su lugar de trabajo. Debe resaltarse que en la versión rendida ante la Compañía de Vigilancia,

el mencionado no coincide con las aseveraciones que hiciera ante este Despacho en las diligencias surtidas dentro de estas diligencias.

9. Copia de sentencia condenatoria emitida contra
_____ persona diferente al aquí sindicado

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA RESOLVER

Exige el art. 441 del C. P .P. (Artículo 398 de la Ley 600 del año 200), para gravar con pliego de cargos, la demostración de la ocurrencia del hecho y la existencia de medio de prueba que comprometa la responsabilidad de los sindicados.

Partiendo de tal mandato legal, estima esta Delegada que obran dentro de las presentes diligencias elementos de juicio que comprometen la responsabilidad de los vinculados a estos sumarios.

En lo referente al primero de los requisitos mencionados aparecen dentro del investigativo el informe policial, acta de incautación, diligencia de denuncia instaurada por _____ , elementos probatorios a partir de los cuales se deduce sin lugar a equívocos la ocurrencia del hecho investigado.

En lo relativo a la segunda de las exigencias contenidas en el precepto en cita, luce claro para esta Delegada la existencia de evidencia probatorio a partir de la cual lícito resulta predicar la participación de los vinculados a estas diligencias en la ejecución del relato analizado.

Desde el inicio de la instructiva los sindicados _____ y _____ han

aceptado su compromiso con : el ilícito al admitir su participación en la consumación del mismo. Es así como los mencionados ante lo contundente de flagrancia, en posesión del objeto material del ilícito, se ven precisados a reconocer su intervención en el delito perpetrado en las instalaciones del club Campestre " _____ " . Narran los procesados en mención la forma en que se planeó, ejecutó y consumó el punible, pretendiendo eso si, menguar su responsabilidad atribuyendo a un tercero, _____, la ideación y dirección del hecho, intentando también justificar su actuar, argumentando una situación económica apremiante.

Y es que en lo que respecta a los sindicatos en cuestión no puede ser más concluyente la prueba obrante en contra de éstos: Fueron retenidos en situación de flagrancia; los bienes sustraídos de la entidad mencionada, fueron hallados en poder de ellos al momento de la aprehensión y con ellos mismos quienes aceptan su concurso de voluntades en la realización del comportamiento ilícito investigado.

Conviene en este momento puntualizar que para esta Delegada, tal como se ha pregonado los procesados fueron sorprendidos en situación de flagrancia, teniendo en cuenta que los mismos fueron aprehendidos en posesión del objeto material del reato, circunstancia que, creemos encaja dentro de las provisiones del art. 370 del C. P. P. (Artículo 345 de la Ley 600 del año 2000).

En lo relativo a este fenómeno jurídico (flagrancia) en lo pertinente a la relación temporal "momentos antes" a que hace alusión la norma en cita, doctrinariamente se ha sostenido que no se puede relacionar con términos absolutos, se debe adecuar a cada caso en concreto, la posibilidad de que se haya cometido el delito con esos objetos, en el evento sub-examine, con los objetos hallados en poder de los retenidos. Se concluye por tanto, que el concepto temporal citado, es

un concepto "muy relativo que el funcionario analizará detenidamente con racionalidad y lógica" (Martínez Rave, Procedimiento Penal Colombiano, p.332).

Sobre este tópico la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de septiembre de 1993, M. P. Juan Manuel Torres F., precisó los siguientes aspectos:

" Así, se ha abandonado el criterio restringido del significado de flagrancia (inmediatez temporo espacial), para renovar sin contenido, debiendo comprenderse entonces, que la flagrancia se extiende y proyecta, aún respecto de varios hechos aparentemente independientes cuando todos ellos están reglados por idénticas circunstancias de modo y lugar, que reafirma su irrevocable correlación coadyuvada por la evidencia probatoria existente, que se manifiesta en la "actualidad, esto es en la presencia de las personas en el momento del hecho o momentos después...".

En lo referente a la modalidad de la participación atribuible a los sindicados ____ y _____ , no cabe duda para esta funcionaria que éstos deben responder a título de coautores, pues de la relación pormenorizada que hacen los mencionados acerca de la ideación, preparación y ejecución del resto, evidente resulta que los procesados en cita tenían el dominio del hecho ilícito que perpetraron, el cual cada uno de ellos asumía como propio sin que la distribución de trabajo de esa Empresa común, les reste tal calidad.

Téngase en cuenta que si bien los procesados pretenden hacer creer que fueron determinados por un tercero para ejecutar el ilícito, tal circunstancia, de resultar cierta, en nada incide el momento de

determinar el grado de participación de los mencionados, pues, aún en ese evento responderían como coautores de acuerdo a los parámetros establecidos en el art. 23 del C. P. (Artículos 28, 29 y 30 de la Ley 599 del año 2000).

Conforme a las consideraciones expuestas, este Despacho proferirá RESOLUCION ACUSATORIA contra _____ , como coautores del ilícito previsto en el Código Penal, Libro Segundo, Título XIV, Capítulo I, artículo 349 en concordancia con los artículos 350:1; 351: 9 y 10 (Artículos 239, 240, 241 de la Ley 599 del año 2000), atendiendo a las consideraciones expuestas al resolver la situación jurídica de los mencionados.

Debe resaltarse que revisada la actuación y atendiendo reciente pronunciamiento de nuestro máximo Tribunal de Justicia, se modificará la adecuación típica prevista al resolver la situación jurídica del sindicado, pues, no concurre la causal de agravación establecida en el art. 372, numeral 1º del C. P., atendiendo a la cuantía de la ilicitud (Artículo 241 de la Ley 599 del año 2000).

De otra parte, se debe abordar lo pertinente a la responsabilidad atribuible a _____, vigilante de " _____ " a quien corresponde custodiar la edificación de donde se extrajeron los bienes recuperados en poder de los procesados antes mencionados.

Conviene precisar desde ya, que al igual que para los otros inculcados, estima esta Delegada que obra dentro de la instructiva elementos de prueba que comprometan la responsabilidad de _____

Aparecen como medios probatorios que contrarían los dichos del sindicato, las declaraciones de los vigilantes _____ y _____ quienes también prestaban sus servicios de vigilantes a la entidad perjudicada en la noche de ocurrencia del in suceso, cuyas atestaciones ponen en evidencia que el sindicato en cita mintió en su declaración e injurada rendidas ante este Despacho, más aún las aseveraciones que _____ hiciera ante la Fiscalía no corresponden con lo que sostuvo en la investigación interna realizada por la Compañía de Vigilancia a la cual se encontraba unido laboralmente, ver folios _____ y ss, _____ y ss_____ y _____

Inicialmente sostuvo el mencionado que abandonó su lugar de trabajo donde se verificó el hurto en varias oportunidades en la fecha de los hechos. Sin embargo, en esas aseveraciones es desmentido por los vigilantes _____ y _____. Al quedar sentada que para el momento del hecho, según lo sostenido por el sindicato en cita, estaba en su puesto de vigilancia, intenta escabullirse argumentando que había ido al baño. Exculpación que tampoco resulta plausible para esta Delegada, pues, el baño se hallaba en inmediaciones del sitio donde se rompió en forma violenta (con un bloque de cemento) el cristal por donde ingresaron los autores del reato. Adicionalmente debe advertirse que, según la narración que del desarrollo del in suceso hicieran _____ y _____, se deduce que en la ejecución del reato medió cierto lapso, resultando por demás extraña la actitud negligente del citado sindicato, al dejar desamparado su lugar de trabajo sin tomar ninguna precaución, hecho que conduce a esta funcionaria a pregonar que tal actuar se debía a un plan preconcebido entre el sindicato en cita y las otras personas vinculadas a esta diligencia. Y es que debe recordarse que hacia poco tiempo la misma Institución había sido víctima de otro atentado contra el

Patrimonio Económico, luego, consideramos que el comportamiento del inculpatado en cuestión, constituía mucho más que una actitud negligente, por el contrario esta evidencia su compromiso con los hechos.

De acuerdo a lo reseñado en el presente Despacho se reúnen las exigencias previstas por el Art. 441 del C. P. P. Artículo 398 de la Ley 600 del año 2000), para proferir resolución acusatoria contra _____, pues, obran elementos de prueba que comprometen su responsabilidad como cómplice en el ilícito de HURTO previsto en el Código Penal Libro Segundo, Título XIV, Capítulo Primero arts., 349; 350:1 y 351: 9 y 10 (Artículos 239, 240 y 241 de la Ley 599 del año 2000) atendiendo a las circunstancias que rodearon el ilícito a las cuales se hiciera referencia al resolver la situación jurídica del mencionado. Por tanto, se ordenará reiterar la orden de captura impartida en contra del sindicado _____, con el fin de hacer efectiva esta medida.

ALEGATOS DE LAS PARTES :

Dentro del término legal previsto al efecto presentaron sus conclusiones precalificadorias, los señores defensores de los sindicados.

El Doctor _____ como apoderado de _____, peticiona a favor de éste, la preclusión de la instrucción argumentando que no existe ningún elemento de prueba a partir del cual se pueda deducir responsabilidad a su cliente en calidad de cómplice.

El apoderado de los procesados _____ y _____, solicita la preclusión de la investigación a favor de sus

patrocinados. Fundamenta el mencionado defensor su petitum en las inquietudes a que hiciera referencia en el transcurso del proceso, esto es, la inexistencia de flagrancia y que los sindicatos fueron compelidos por _____ a cometer el reato, circunstancia que, a juicio del ilustre defensor, los despojaría de la calidad de coautores.

Subsidiariamente peticiona la defensa aludida se revoque la medida privativa de la libertad impuesta a sus defendidos atendiendo a que los sindicatos han colaborado con la justicia, resarcieron los perjuicios ocasionados con el hecho y no cuentan con antecedentes penales.

A lo peticionado por la defensa de _____ respetables resultan para esta Delegada las argumentaciones de defensor en cita, sin embargo, creemos que ellas se alejan de las pruebas allegadas al diligenciamiento.

Ciertamente, los vinculados a estas diligencias aseguran que no contaban con ayuda de ninguno de los vigilantes del club. No obstante olvida el señor defensor las protuberantes contradicciones existentes entre las declaraciones de los Vigilantes _____ y _____ con los dichos de _____ así como la inconformidad de la versión de este sostenida ante la Fiscalía y las aseveraciones que hiciera ante la Empresa de Vigilancia.

Como quedó en la parte pertinente de este proveído, la actitud, el comportamiento de _____ en su desempeño como vigilante evidencian más que una simple negligencia en el desempeño de las labores asignadas a su cargo, evidencian, reiteramos, para esta Delegada un acuerdo previo, convenio que se deduce a partir del acervo probatorio obrante a la instructiva, pues, como es de común ocurrencia en estos casos quienes actúan en connivencia no dan cuenta de ello.

Por lo que se refiere a las consideraciones en las que la defensa de _____ y _____ basa sus peticiones, debo puntualizarse lo siguiente :

Según el art. 370 del C. P. P. (Artículo 345 de la Ley 600 del año 200), entre otros casos es predicable la flagrancia cuando la persona es sorprendida "... con objetos, instrumentos o huellas, de las cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o ha participado en él".

De allí deduce el Despacho la situación de flagrancia atribuible a los sindicados en mención, dando a la relación temporal a que allí se alude (momentos antes) el alcance que se vislumbra de la claridad de los medios probatorios obrantes al proceso. Para esta Delegada resulta claro que en la situación a que aluden estas diligencias, dable y jurídico es predicar la existencia de flagrancia, para fundamentar nuestro aserto nos remitimos a las consideraciones doctrinales y jurisprudenciales a que se hiciera referencia en la parte correspondiente de esta resolución al tratar este tema. Además deberán atenderse los medios de prueba obrantes.

En cuanto a los reparos que para la defensa muestra la calidad con que actuaron los sindicados _____ y _____ , estimamos que los mismos no cuentan con ningún respaldo jurídico.

Y es que atendidas las narraciones que los mencionados hacen de la ideación y preparación del ilícito y la posterior ejecución y consumación del mismo, evidente, ostensible resulta a la luz de lo previsto por el art. 23 C. P., que los citados deben responder como coautores, pues sabido es que no solo es autor desde el punto de vista penal, quien realiza el verbo rector también ostentan esta calidad, según la

Honorable Corte Suprema de Justicia, "... quienes a pesar de haber desempeñado funciones que por si solas no configuran delito, han actuado como copartícipes de una empresa común,.... que a todos pertenece como conjuntamente suya...".

Y es que al atender la tesis de la defensa, quedarían sin mención innumerables comportamientos que considerados aisladamente no constituyen infracción a la ley penal. Piénsese en una empresa criminal, donde no distribuyen las tareas tendientes a un objetivo único, la comisión de un delito, previamente concertado por todos los sujetos agentes, obvio resulta, como en el presente evento que todos responderán como coautores.

Igualmente en este punto nos permitimos remitir a la defensa a los planteamientos que sirvan de base a la decisión que el Despacho adoptará en contra de los señores _____ y _____

Finalmente, en lo referente a la petición que en forma subsidiaria formula el estudiante _____, esta Delegada no accederá a ello por ser totalmente improcedente, de acuerdo a lo establecido por el art. 412 C. P. P. (Artículo 363 de la Ley 600 del año 200), norma en que creemos sustenta la defensa su petición, pues, las argumentaciones referidas por el defensor en cita al formular tal pedimento en modo alguno tienen ese alcance jurídico.

Atendiendo a que dentro de estas diligencias se formulan cargos en contra de _____, persona no identificada, se dispondrá la compulsa de las piezas procesales pertinentes para adelantar la indagación preliminar tendiente a lograr la identificación del mencionado. (compúlsense copias de los folios _____ C.O.).

En mérito de las consideraciones expuestas la Fiscalía _____ ()
Local de _____

RESUELVE :

PRIMERO: PROFERIR RESOLUCION ACUSATORIA contra
_____ y _____ de acuerdo a lo señalado en
esta decisión y por reunirse las exigencias previstas en el art. 441 C. P.
P. (Artículo 398 de la Ley 600 del año 200), por el ilícito de HURTO
previsto en el Código Penal, Libro Segundo, Título XIV, Capítulo
Primero (Artículos 239, 240 y 241 de la Ley 599 del año 200).

SEGUNDO: DISPONER que los mencionados
_____ y _____ continúen
gozando del beneficio a la libertad provisional.

TERCERO: REITERAR la orden de captura impartida contra
_____ para hacer efectiva la medida asegurativa que
pesa en su contra.

CUARTO : COMPULSAR copias de las piezas procesales señaladas en
esta decisión. En firme esta decisión remítanse las diligencias al Señor
Juez Penal Municipal.

NOTIFICASE Y CUMPLASE

La Fiscal
